

1500614-76.2021.8.26.0621

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas

Magistrado: Claudionor Antonio Contri Junior

Comarca: Cruzeiro

Foro: Foro de Cruzeiro

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/03/2022

... cumpre ressaltar que os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico são crimes autônomos, devendo os réus responder por eles em concurso material.

Nesse sentido: "Os crimes de tráfico e de associação para o tráfico de drogas são crimes autônomos, porquanto a descrição típica de cada um deles se caracteriza por elementares específicas e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cruzeiro

Foro de Cruzeiro

Vara Criminal

Rua Francisco Marzano, 100, Vila Celestina

CEP: 12710-900 - Cruzeiro - SP

Telefone: (12) 3144-3600 - E-mail: cruzeirocr@tjsp.jus.br

1500614-76.2021.8.26.0621 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500614-76.2021.8.26.0621

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GLEISSON JOSÉ BERNARDO e outros

Juiz de Direito: Dr. Claudionor Antonio Contri Junior

Vistos.

JAMERSON RODRIGUES DE AZEVEDO, GLEISSON JOSÉ BERNARDO e FELIPE JOSÉ RIBEIRO, vulgo "Felipinho", qualificados nos autos, estão sendo acusados de violação ao art. 33, "caput", e ao art. 35, "caput", ambos c.c. o art. 40, inciso IV, todos da Lei nº 11.343/06, bem como ao art. 12 da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69, "caput", do Código Penal, porque, no dia 25 de junho de 2021, por volta de 16h40, na Rodovia SP 068, na cidade e comarca de Cachoeira Paulista/SP, bem como em data anterior nesta cidade e comarca de Cruzeiro/SP, associaram-se para praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas.

Consta, ainda, que, no dia 25 de junho de 2021, por volta de 16h40, na Rodovia SP 068, na cidade e Comarca de Cachoeira Paulista/SP, os acusados guardavam, tinham em depósito e transportaram, para fins de comércio a terceiros, 3,44g (três gramas e quarenta e quatro centigramas) de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta, por fim, que, nas mesmas circunstâncias de data e lugar, os acusados possuíam e mantinham sob suas guardas, um revólver calibre 32, marca Tanque, número 104324, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Recebida a denúncia (fls. 240), os réus Gleisson e Jamerson foram citados (fls. 281 e 283), o corréu Felipe constituiu advogado (fls. 244) e todos apresentaram respostas à acusação (fls. 301, 311/314 e 326/329).

A denúncia foi recebida (fls. 240) e os réus Gleisson e Jamerson citados (fls. 281 e 283).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas de acusação, duas testemunhas de defesa, os réus Gleisson e Jamerson foram interrogados, enquanto o acusado Felipe foi declarado revel (fls. 392 e gravações vinculadas ao termo de audiência de fls. 392/397).

Através de memoriais, o Ministério Público requereu a procedência da denúncia (fls. 392/397).

A Defesa de Jamerson Rodrigues de Azevedo pleiteou a absolvição, nos termos do art. 386, incisos IV, V ou VIII do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pediu a aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, a isenção das custas e pena de multa, além da liberação do bem apreendido (fls. 400/408).

A Defesa de Felipe José Ribeiro pediu a absolvição, nos termos do art. 386, incisos III, IV, V, VI ou VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu a aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, a fixação do regime prisional aberto ou semiaberto, a substituição da pena corporal por penas restritivas de direitos, a possibilidade de recorrer em liberdade, além da exclusão de agravantes, majorantes e causas de aumento de pena (fls. 409/426).

A Defesa de Gleisson José Bernardo requereu a absolvição, sustentando a insuficiência de provas ou a desclassificação do delito para o crime previsto no art. 28 da Lei de Drogas. Subsidiariamente, pediu a aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, a fixação do regime prisional aberto, a aplicação do instituto da detração e a substituição da pena corporal por penas restritivas de direitos (fls. 448/462).

É o relatório.

D E C I D O:

Segundo consta na denúncia, os acusados se reuniram e se associaram para praticarem o crime de tráfico de drogas na localidade supramencionada, o que levavam a efeito especialmente na cidade de Cruzeiro/SP.

Nesse contexto, foi instaurado o Inquérito Policial registrado sob n.º 1501601-52.2021.8.26.0156 em trâmite naquela comarca para a apuração dos delitos praticados pelos réus.

Diante da notícia de que os acusados estavam armazenando entorpecentes no local dos fatos, a DD. Autoridade Policial representou e foi deferida a expedição de mandado de busca e apreensão, bem como autorização para acesso de eventuais aparelhos de telefone celular dos envolvidos.

Na posse do mandado judicial, policiais se dirigiram para o local dos fatos e, durante o cumprimento, o réu Gleisson revelou que o acusado Jamerson, por determinação do réu Felipe, havia retirado, uma hora antes da chegada dos policiais, 3 (três) quilos de cocaína do interior do imóvel. A dinâmica foi confirmada por diálogos e fotografias trocadas entre os acusados Gleisson e Felipe existentes no aparelho de telefone celular do réu Gleisson.

Em buscas no imóvel, os policiais localizaram um revólver calibre 32, marca Tanque, número de série 104324, com um cartucho intacto e dois deflagrados, além de um invólucro plásticos contendo porções de cocaína. Ainda, localizaram sacos plásticos, um rolo de saco plástico e uma balança digital, instrumentos estes utilizados para o preparo de entorpecentes.

Na sequência, na posse dos dados do veículo automotor utilizado pelo acusado Jamerson para a retirada e transporte da cocaína, policiais conseguiram localizá-lo e apreendê-lo.

As notícias e fatos anteriores, as circunstâncias da apreensão, assim como a quantidade de entorpecentes, evidencia-se que os entorpecentes apreendidos destinar-se-iam ao comércio espúrio, bem como que os réus estavam associados para a prática do tráfico de substâncias entorpecentes.

Anoto que, embora a Defesa, em seus pedidos, tenha suscitado questão preliminar (fls. 425), é certo que no bojo dos memoriais nada disse a respeito.

A materialidade delituosa ficou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls.

08/10), boletim de ocorrência (fls. 34/38), auto de exibição e apreensão (fls. 39/40), degravação de mensagens (fls. 41/50), laudo de constatação (fls. 52/54), laudo de exame químico toxicológico (fls. 199/201), laudo de exame da arma de fogo (fls. 241/242), laudo de exame de peças (fls. 248/253), laudo de exame em aparelho de telefone celular/smartphone - descrição e extração de dados (fls. 275/279), relatório de investigação com degravação de mensagens (fls. 380/382) e prova oral colhida.

A autoria é certa.

O réu Gleisson José Bernardo negou seu envolvimento com a associação criminosa e com o tráfico de drogas. Relatou que policiais apreenderam em seu guarda-roupas uma pequena quantidade de cocaína, destinada ao consumo pessoal, e uma arma de fogo calibre 32, empregada na sua proteção, além de suplementos para cavalos. Asseverou que não possuía envolvimento com o indivíduo de alcunha "Magrão", bem como esclareceu que conhecia o acusado Felipe, porque ele era casado com sua sobrinha. Disse que seu aparelho celular não tinha conteúdo referente à drogas ou ao tráfico, tampouco mensagens ao réu Felipe. Alegou que o acusado Jamerson foi ao local da ocorrência com sua esposa, lancharem e foram embora (gravação vinculada ao termo de audiência de fls. 392/397).

O acusado Jamerson Rodrigues de Azevedo negou os fatos. Disse que foi ao sítio do réu Gleisson e da esposa dele, Jéssica, para visitá-los. Relatou que não conhecia o acusado Felipe e não sabia a razão do réu Gleisson ter fotografado seu automóvel, sabendo de tal fato apenas quando foi questionado pelos policiais (gravação vinculada ao termo de audiência de fls. 392/397).

O acusado Felipe José Ribeiro optou por não apresentar sua versão sobre os fatos em solo policial (fls. 177) e, em juízo, tornou-se revel (fls. 392).

O policial civil Rômulo Vieira Araújo relatou que estava investigando uma associação criminosa que atuava neste município, quando recebeu informações de que eles estavam guardando drogas no sítio do réu Gleisson, onde cumpriu a ordem de busca e apreensão e localizou uma arma de fogo e uma substância branca que aparentava ser cocaína. Disse que no celular do acusado Gleisson havia a confirmação de que vinha guardando drogas na chácara, sendo que grande parte das substâncias foram retiradas pelo réu Jamerson horas antes da chegada dos policiais. Relatou que o aparelho celular também continha fotos das drogas sendo pesadas e do veículo, com a respectiva placa, que retirou os entorpecentes do local, tratando-se do automóvel do réu Jamerson. Afirmou que, em diligências, logrou êxito em localizar o acusado Jamerson próximo ao aludido automóvel e, ao indagá-lo, ele confirmou que estava na chácara do réu Gleisson naquela oportunidade, mas negou envolvimento com as drogas. Asseverou que o acusado Gleisson confirmou a ocorrência, sob a justificativa de que estava passando por dificuldades financeiras, e recebeu R\$ 100,00 (cem reais) para guardar as drogas, revelando, ainda, que fazia uma "misturinha" de cocaína com uma outra substância. Alegou que nas mensagens contidas no celular do acusado Gleisson, o réu Felipe era o interlocutor. Relatou que os réus Gleisson e Felipe eram conhecidos dos meios policiais (gravação vinculada ao termo de audiência de fls. 392/397).

No mesmo sentido foram as declarações do policial civil Fábio Galhardo de Castro, tendo acrescentado que, além da droga, foram apreendidos materiais comumente utilizados para o embalo, além de que a investigação envolvia o nome do acusado Felipe, interlocutor das mensagens com o réu Gleisson. Disse também que, antes da chegada da Polícia, os réus retiraram do local cerca de três quilos de drogas, transportadas no automóvel Gol, do acusado Jamerson, entregues para um indivíduo de alcunha "Gu", que residia na Rua Um. Relatou que o acusado Gleisson confirmou que havia depósitos periódicos de drogas em sua chácara. Afirmou que o grupo era comandado pelo indivíduo de alcunha "Magrão" (gravação vinculada ao termo de audiência de fls. 392/397).

A testemunha de defesa Jonathan Willian Silva de Azevedo alegou que não tinha informações sobre a ocorrência e disse que conhecia o réu Jamerson, desconhecendo o envolvimento dele com o tráfico de drogas, tampouco sobre ser usuário. Afirmou que o acusado Jamerson fazia "bicos" como pedreiro e como garçom em festas (gravação vinculada ao termo de audiência de fls. 392/397).

A testemunha de defesa Karolayne Beatriz Santos de Oliveira relatou que não tinha informações sobre a ocorrência. Afirmou que namora o acusado Jamerson e desconhecia o envolvimento dele com o crime. Asseverou que o réu Jamerson trabalhava com o tio na organização de festas. Disse que conhecia o acusado Gleisson, pois ele era amigo do réu Jamerson. Alegou que no dia dos fatos foi com o acusado Jamerson até a chácara do réu Gleisson, porque estava com saudades e queriam conversar, onde ficaram cerca de uma hora. Esclareceu que quando foram embora do sítio, o acusado Jamerson não transportou nada do local (gravação vinculada ao termo de audiência de fls. 392/397).

Essas são as provas e convencem sobre a procedência da denúncia.

Incontroverso que os acusados Gleisson e Jamerson estavam juntos na chácara, pouco antes da ação policial, bem como que Gleisson e Felipe mantêm relação próxima e de parentesco, além de constantes trocas de mensagens telefônicas (fls. 41/50).

Veja-se que a negativa apresentada pelos réus ficou isolada nos autos e perdem credibilidade quando contrastada com os demais elementos colhidos em juízo.

O deslocamento dos policiais até a chácara não se deu ao acaso, mas sim em cumprimento de ordem de busca e apreensão, dadas as informações preliminares de que o local estava servindo para armazenamento de drogas, como, de fato, se verificou. Veja-se que os relatos dos agentes policiais vieram corroborados pelas degravações de mensagens trocadas entre os réus Felipe e Gleisson documentadas às fls. 41/50 e 380/382, datadas entre 19 de junho de 2021 e 25 de junho de 2021, em contexto de traficância, com esforço conjunto para o armazenamento das drogas na chácara, ajuda financeira, troca de chips de aparelho celular, tráfego de informações sobre ações policiais, além do aconselhamento para a retirada da mercadoria ilícita, feita no veículo conduzido pelo acusado Jamerson, conforme citações expressas, especificamente às fls. 46/47.

Nota-se que após Jamerson deixar o local carregando as drogas com destino a Rua Um, Gleisson fotografou o automóvel e prestou esclarecimentos ao acusado Felipe (fls. 47/48), assegurando o bem-sucedido transporte, impedindo, assim, o acesso da polícia ao material.

Outro fato que desperta atenção é a orientação, prestada por Felipe, de que era para deixar o café na chácara, o que de fato foi acatado, haja vista que foram apreendidos no local 85,16 gramas de cafeína local, substância comumente utilizada para aumentar o volume da cocaína.

Importante salientar que os agentes policiais, além de gozarem de presunção de veracidade, prestaram as mesmas versões em todas as oportunidades em que foram ouvidos, não havendo nada a indicar que estariam incriminando os réus falsamente. Por outro lado, o réu Gleisson apresentou versão inédita em juízo, discordando integralmente das narrativas dadas em solo policial (fls. 15/16), não apresentando nenhuma justificativa para a radical mudança de versão.

Do mesmo modo, o acusado Jamerson, a versão por ele ofertada em juízo difere daquela narrada em solo policial (fls. 25/26), ocasião em que também foi acompanhado por sua advogada, o que afasta qualquer sugestão de irregularidade na lavratura do termo.

Quanto ao acusado Felipe, ele sequer compareceu em solo policial para apresentar sua versão sobre os fatos (fls. 177) e, em juízo, optou por permanecer revel (fls. 392).

Todas essas incertezas e mudanças de versões repentinas e injustificadas por parte dos acusados enfraquecem suas versões, ainda mais quando contrapostas com a rigidez dos depoimentos dos agentes policiais, que se mantiveram alinhados desde o início. Apesar da notícia de que os réus lograram êxito em omitir significativa quantidade de drogas, ainda sim houve a apreensão de 18,63 gramas de cocaína e 85,16 gramas de cafeína.

O exame químico toxicológico confirmou a natureza da droga, não havendo dúvidas de que se destinava à exploração do tráfico, até porque apreendida junta com balança de precisão, embalagens plásticas e sacolés, objetos comumente empregados na fabricação, preparação, manipulação, endolação, acondicionamento e comercialização de substâncias entorpecentes, conforme concluiu a perícia técnica (fls. 248/253). Quanto ao delito de associação ao tráfico, as mensagens degravadas às fls. 41/50 e

380/382 demonstram claramente o elo criminoso estabelecido entre os acusados Felipe e Gleisson, que agem de maneira organizada, com prévia divisão de tarefas, patrocinando intenso tráfico de drogas na região em que residem, cujos laços se prolongam no tempo.

Aliás, importante ressaltar que esse não é o primeiro processo que Gleisson e Felipe respondem por tráfico de drogas e associação ao tráfico, eis que na data de 25 de outubro de 2020 ambos foram presos em flagrante pela prática desses mesmos delitos, porém na comarca de Itatiba/SP (1502285-11.2020.8.26.0544, fls. 288 e 470), fato que, somado à robustez das provas aqui produzidas, reforça ainda mais a convicção acerca da nova associação.

Por derradeiro, cumpre ressaltar que os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico são crimes autônomos, devendo os réus responder por eles em concurso material.

Nesse sentido: “Os crimes de tráfico e de associação para o tráfico de drogas são crimes autônomos, porquanto a descrição típica de cada um deles se caracteriza por elementares específicas e distintas.” (STJ, REsp nº 912.495 SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 26/08/2014).

Diferente com relação ao acusado Jamerson, cujos elementos não demonstram a estabilidade da dita reunião, não havendo provas de sua atuação de forma permanente e organizada, voltada para a prática do delito. Sendo assim, impõe-se a absolvição do crime de associação ao tráfico, dada a insuficiência de provas.

Atinente ao crime de armas, não há dúvidas de que o revolver estava sob a posse do acusado Gleisson, em sua propriedade, inexistindo qualquer controvérsia a respeito, dado que a confissão do acusado foi corroborada pela prova oral.

O exame pericial confirmou que a arma de fogo estava apta ao disparo (fls. 241/242).

Cumpre frisar que a justificativa apresentada pelo acusado não autoriza o cidadão a ter a posse de armas de fogo e munições, não havendo dúvidas de que ele sabia que a conduta violava a norma incriminadora.

Evidente que tal crime incide somente sobre o acusado Gleisson, já que, ao término da instrução, não se evidenciou nenhum laço entre a arma e os demais réus.

Conclui-se, portanto, a certeza da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas imputado aos réus Jamerson, Gleisson e Felipe; do crime de associação ao tráfico aos réus Gleisson e Felipe; e do crime de armas somente ao réu Gleisson.

Assim, parcialmente procedente a denúncia, passa-se à fixação das penas.

A) Jamerson Rodrigues de Azevedo

Na primeira fase do processo de dosimetria penal, não há nada a ser considerado, razão pela qual as sanções básicas são estabelecidas nos mínimos legais de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, não se vislumbra a incidência da causa de aumento de pena articulada na denúncia (art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06), eis que não houve prova efetiva de que a arma de fogo apreendida foi empregada na exploração do tráfico de drogas ou na associação ao tráfico.

Inviável o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, tendo em vista a prova de que o acusado vinha se dedicando a atividade criminosa, conforme seus registros criminais (3000510-28.2013.8.26.0156, pronunciado ao Tribunal do Júri; 0009312-95.2015.8.26.0156, roubo; 0009401-21.2015.8.26.0156, associação criminosa, já condenado em 1ª instância; e 1501014-61.2019.8.26.0621, porte ilegal de arma de fogo, já condenado em 1ª instância), o que, muito embora não sirva de reincidência e Maus antecedentes, considerada a acepção jurídica dos termos, bem demonstram sua dedicação a prática de delitos.

B) Gleisson José Bernardo

Na primeira fase do processo de dosimetria penal, não há nada a ser considerado, razão pela qual as sanções básicas são estabelecidas nos mínimos legais de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo, para o delito de drogas; 03 (três) anos de reclusão e pagamento de

700 (setecentos) dias-multa, no valor unitário mínimo, para o delito de associação ao tráfico; e 01 (um) de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, para o delito de armas.

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, não se vislumbra a incidência da causa de aumento de pena articulada na denúncia (art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06), eis que não houve prova efetiva de que a arma de fogo apreendida foi empregada na exploração do tráfico de drogas ou na associação ao tráfico.

Inviável o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, tendo em vista a prova de que o acusado vinha se dedicando a atividade criminosa, dada a condenação também por tráfico de drogas imposta nos autos 1502285-11.2020.8.26.0544 (fls. 288) que embora não sirva para fins de maus antecedentes e reincidência, considerada acepção jurídica dos termos, bem demonstra a dedicação do réu a prática de ilícitos, notadamente o tráfico de drogas.

Não só isso; o réu praticou os delitos enquanto cumpria pena privativa de liberdade que está sendo executada nos autos nº 0002208-71.2021.8.26.0502, cujo término está previsto para 24/10/2023.

Ademais, o próprio reconhecimento da associação já é apto a comprovar a dedicação a atividades ilícitas. Neste sentido, já se posicionou o C. Superior Tribunal de Justiça: 1. Não há ilegalidade a ser sanada na hipótese vertente, porquanto, na fixação da reprimenda pelos delitos de tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico (fls. 23/25), o recrudesimento das penas-base ocorreu em virtude da elevada quantidade de droga apreendida, atendendo ao comando previsto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 2. Segundo a jurisprudência desta Corte, a condenação pelo crime de associação para o tráfico afasta a incidência da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, visto que esse fato evidencia a dedicação a atividades criminosas. 3. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no HC nº 436.087 PB, Min. Rel. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/09/2018).

Ao fim, as penas dos delitos de tráfico, associação ao tráfico e crime de armas são somadas, eis que decorrente o concurso material de infrações, de modo a estabelecer a sanção definitiva em 08 (oito) anos de reclusão e mais 01 (um) ano de detenção, além do pagamento de 1.210 (mil duzentos e dez) dias dias-multa, no valor unitário mínimo.

C) Felipe José Ribeiro

Na primeira fase do processo de dosimetria penal, não há nada a ser considerado, razão pela qual as sanções básicas são estabelecidas nos mínimos legais de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo, para o delito de drogas, e mais 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, no valor unitário mínimo, para o delito de associação ao tráfico.

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, não se vislumbra a incidência da causa de aumento de pena articulada na denúncia (art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06), eis que não houve prova efetiva de que a arma de fogo apreendida foi empregada na exploração do tráfico de drogas ou na associação ao tráfico.

Inviável o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, tendo em vista a prova de que o acusado vinha se dedicando a atividade criminosa, dada a condenação também por tráfico de drogas imposta nos autos 1502285-11.2020.8.26.0544 (fls. 469/470) que embora não sirva para fins de maus antecedentes e reincidência, considerada acepção jurídica dos termos, bem demonstra a dedicação do réu a prática de ilícitos, notadamente o tráfico de drogas.

Não só isso; o réu praticou os delitos enquanto cumpre pena privativa de liberdade que está sendo executada nos autos nº 0002153-23.2021.8.26.0502, cujo término está previsto para 24/10/2023.

Ademais, conforme dito, o próprio reconhecimento da associação já é apto a

comprovar a dedicação a atividades ilícitas (STJ, AgRg no HC nº 436.087 PB, julgado em 18/09/2018).

Ao fim, as penas dos delitos de tráfico e associação ao tráfico são somadas, eis que decorrente o concurso material de infrações, de modo a estabelecer a sanção definitiva em 08 (oito) anos de reclusão e pagamento de 1.200 (mil e duzentos) dias dias-multa, no valor unitário mínimo.

Importante frisar que esta pequena cidade de Cruzeiro/SP vem enfrentando desafios com o aumento da violência, pois classificada no ano de 2017 como uma das melhores cidades para envelhecer, assumiu, no ano de 2020, a quarta posição do ranking dos municípios mais violentos do Estado de São Paulo e se tornou destaque negativo entre os vizinhos, haja vista o aumento de registros policiais desta natureza, consoante dados estatísticos colhidos pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, sendo o tráfico a força motriz da criminalidade e o principal incentivador de outros crimes violentos contra a pessoa, devendo-se ainda mencionar o exponencial aumento de homicídios entre jovens na disputa por domínio de biqueiras, havendo, inclusive, “lista virtual de futuros finados”, mantida em rede social com a fotografia daqueles que serão assassinados, com a respectiva “baixa” quando executado, de modo que não se pode tomar como inofensiva ou de somenos importância a conduta praticada pelos réus.

Ademais, não se tem como admissível que as penas aplicadas sob a égide de legislação trazida à lume para tratamento mais severo ao comércio ilícito de drogas, sejam infinitamente inferiores àquelas previstas na legislação que revogou. Soma-se tratar de droga com altíssimo potencial de dependência.

Amparado na norma contida no art. 33, § 3º, do Código Penal, o regime prisional para o desconto das sanções reclusivas será o inicial fechado, e à sanção detentiva, o inicial semiaberto, únicos compatíveis com o total das penas aplicadas, ajustáveis à gravidade dos fatos, cujas circunstâncias e consequências foram exaustivamente aqui descritas, além das circunstâncias pessoais negativas dos réus.

Presos desde o início do processo, não poderão recorrer desta sentença em liberdade, eis que ainda latentes os motivos que justificaram a manutenção da custódia cautelar até o momento.

Ressalte-se, por fim, que a questão ligada à eventual progressão de regime, por conta da detração, há de ser apreciada pelo Juízo das Execuções Criminais competente, já que há outras questões a serem levadas em consideração no momento da aplicação do instituto.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia e o faço para CONDENAR GLEISSON JOSÉ BERNARDO, portador da cédula de identidade R.G. nº 40.896.819-9, filho de Carlos Alberto Bernardo e de Maria Auxiliadora de Carvalho Bernardo, como incurso no art. 33, “caput”, e art. 35, “caput”, ambos da Lei nº 11.343/06, e art. 12 da Lei nº 10.826/03, todos na forma do art. 69, “caput”, do Código Penal, às penas de 08 (oito) anos de reclusão, em regime prisional inicial fechado, e mais 01 (um) ano de detenção, em regime prisional inicial semiaberto, além do pagamento de 1.210 (mil duzentos e dez) dias dias-multa, no valor unitário mínimo; CONDENAR FELIPE JOSÉ RIBEIRO, vulgo “Felipinho”, portador da cédula de identidade R.G. nº 59.880.135, filho de José Carlos Ribeiro e Lucia Helena Lima Ribeiro, como incurso no art. 33, “caput”, e art. 35, “caput”, ambos da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 69, “caput”, do Código Penal, às penas de 08 (oito) anos de reclusão, em regime prisional inicial fechado, e pagamento de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, no valor unitário mínimo, e, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ABSOLVÊ-LO da acusação de violação ao art. 12 da Lei nº 10.826/03; CONDENAR JAMERSON RODRIGUES DE AZEVEDO, portador da cédula de identidade R.G. nº 41.655.309, filho de Joel Borges de Azevedo e de Valeria Aparecida Rodrigues de Azevedo, como incurso no art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime prisional inicial fechado, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo, e, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ABSOLVÊ-LO da acusação de violação ao art. 35 da Lei nº 11.343/06 e ao art. 12 da Lei nº 10.826/03.

Negado o recurso em liberdade, recomendem-se os sentenciados na prisão em que se encontram e expeça-se as guias de recolhimento provisória.
Transitada em julgado, aditem-se as guias de recolhimento e providencie-se o necessário para a execução.

As provas trazidas para os autos dão conta de que os objetos apreendidos decorrem e servem a traficância e, por tais motivos, decreto o perdimento do automóvel em favor da União; proceda-se na forma disposta no art. 63 da Lei nº 11.343/06; e determino a destruição dos demais objetos, haja vista se enquadrarem no conceito de bem antieconômico, conforme disposto na Portaria nº 1, de 10 de janeiro de 2020, editada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Por fim, comunique-se ao Juízo da Execução onde tramitam os autos nº 0002208-71.2021.8.26.0502 e 0002153-23.2021.8.26.0502 acerca da condenação aqui imposta aos sentenciados Gleisson José Bernardo e Felipe José Ribeiro.

P. R. e Int.

Cruzeiro, 16 de março de 2022.

Claudionor Antonio Contri Junior
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA